

나. 제 목 : 연차휴가제도 운영 부적정

(1) 업무개요

연차유급휴가는 근로기준법 제60조에 따라 일정요건을 만족하는 근로자에 대하여 의무적으로 부여되는 유급휴가로 근속연수와 출근율에 따라 연간 부여일수가 달라지며, 미사용시 일정조건하에 근로자가 금전보상(연차수당지급)을 청구할 수 있다. (주)○○○○○○○○은 근로기준법에 따른 연차휴가제도를 운영하고 있으며, 단체협약에 따라 매년 12월말에 연차수당을 지급하고 있다.

(2) 관계 규정 및 판단 기준

근로기준법 제60조는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를, 근로기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근시 1일의 유급휴가를 부여하고, 최초 1년을 초과하는 때 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 최대 25일까지 부여하도록 규정하고 있다. 1년간 행사하지 않으면 휴가청구는 할 수 없고, 미사용휴가에 대한 금전보상을 청구할 수 있다.

한편, (주)○○○○○○○○ 보수규정 제15조 제2항은 근로기준법이 정한 연차휴가를 사용하지 않고 근로를 제공하여 연차휴가 미사용 수당 청구권이 발생한 직원은 퇴직일 또는 매년 12월 말일을 기준으로 연차수당을 지급하도록 정하고 있으며, 동 규정 별표2 제수당 지급기준표에서도 연차휴가 미사용 일수에 대하여 연차수당을 지급하도록 규정하고 있다.

《 관련근거 》

【 근로기준법 】

제60조(연차 유급휴가) ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다. <개정 2012. 2. 1.>

② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

<개정 2012. 2. 1.>

③ 삭제 <2017. 11. 28.>

④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

⑤ 사용자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다. <후략>

《 관련근거 》

【(주)○○○○○○○○○ 보수규정】

- 제15조(수당의 종류) ① 회사에서 지급하는 수당의 종류와 지급기준 및 대상은 별표2와 같다.
 ② 연차휴가수당은 근로기준법에서 정한 연차휴가를 사용하지 않고 근로를 제공하여 연차휴가 미사용 수당 청구권이 발생한 직원에게 퇴직일 또는 매년 12월 말일을 기준으로 지급한다.
 ③ 취업규칙상의 휴일 및 휴가자와 업무상 부상·질병 및 산전산후 휴가기간은 연차 계산에 있어 출근한 것으로 본다.

〈별표2〉 제수당 지급기준표

수당명	지급률 및 지급액	지급기준
연차수당	통상임금×1.0/209×8시간×미사용일수 야간청소, 모터카운전 : 통상임금×1.0/183×8시간×미사용일수	○ <u>연차휴가를 사용하지 아니한 미사용 일수에 대하여</u> 직원에게 지급한다.

【(주)○○○○○○○○○ 취업규칙】

- 제23조(연차휴가) ① ~ ④ (생략)
 ⑤ 연차휴가 계산기간은 1월 1일부터 12월 말일까지로 한다.
 ⑥ (생략)

한편, 1년간의 근로를 마친 다음 날의 근로관계 여부에 따른 연차휴가·수당 청구 조건에 대하여 법원과 주무관청은 아래와 같이 해석을 변경하였다.

《 고용노동부 행정해석 변경 》

변경일자	행 정 해 석	비 고
06. 09. 21.	· 근로관계 존속을 전제로 하는 휴가사용권은 소멸 · 근로관계 존속을 전제로 하지 않는 수당 청구권은 잔존	대법원 판결 (2005.5.27.)
17. 11. 28.	· 1년간 근로관계 존속시 2년차 연차 15일에 1년차 연차 11일을 더하여 최대 26일 연차휴가(수당) 청구권 발생	근로기준법 개정 (2017.11.28.)
21. 12. 16.	· 출근을 계산기간 다음날 근로관계 존속시에만 연차휴가 및 연차수당 청구권 부여	대법원 판결 (2021.10.14.)

(3) 감사 결과 확인된 문제점

(3-1) 연도중 입사자 연차수당 지급 부적정

(주)○○○○○○○○○은 연도 중에 입사한 직원 4명에 대해 입사연도 연차수당 지급일인 12. 31.에 연차수당을 지급하면서 1개월 개근시 1일씩 주어지는 연차휴가에 더하여 근무기간이 1년 미만인 당해연도 입사직원에게는 발생하지 않는 근로기준법 제60

조 제1항에 따른 15일의 연차휴가를 모두 수당으로 지급하였다.

(주)○○○○○○○○은 취업규칙 제23조 제5항에 따라 연차휴가 계산기간을 회계연도에 따르기로 정하였으므로 연도중 입사자에 대해서는 입사연도의 실제 근무일 비율만큼을 15일에서 감한 일수 만을 지급하여야 한다.

[표8] 연도중 입사자 연차수당 지급내역(2023~2024년)

연번	사번	이름	입사일	지급일	지급일수	정당지급일	과다지급일수	과다지급액
				계	98일	86일	12일	2,101,540원
1	2023●	●	2023.2.6.	2023.12.31.	25일	23일	2일	164,730원
2	2024◆	◆	2024.2.1.	2024.12.31.	25일	23일	2일	206,130원
3	2024■	■	2024.3.18.	2024.12.31.	24일	20일	4일	865,340원
4	2024▲	▲	2024.3.18.	2024.12.31.	24일	20일	4일	865,340원

(3-2) 미발생 연차수당 선지급

(주)○○○○○○○○은 연도말 기준 계속근로직원에 대하여 다음해 1. 1.에 발생할 연차를 그 해 12월말까지 미리 지급토록 하는 노사 부대약정서(2021.11.5.)를 작성하고, 이를 근거로 2023년과 2024년 12월말에 지급일 기준 발생하지 않은 연차에 대하여 연차수당을 지급하였다.

[표9] 계속근로직원 당해년도 연차수당 지급내역(2023~2024년)

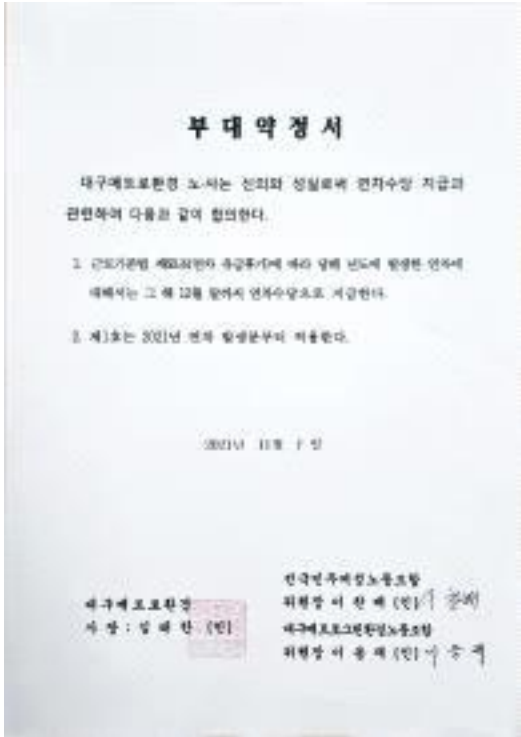
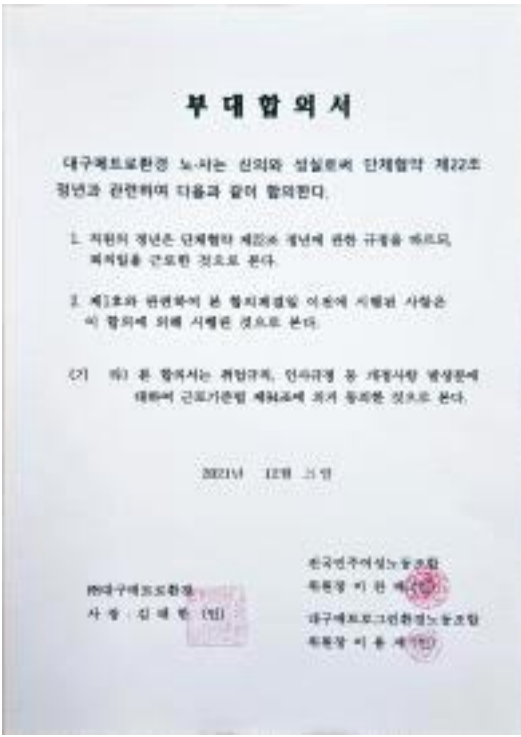
지급연도	계속근로직원	지급일	선지급 일수	선지급액
계	890명		13,736일	1,191,590천원
2023년	459명	2023.12.31.	7,043일	598,008천원
2024년	431명	2024.12.31.	6,693일	593,582천원

(3-3) 법적 지급의무 없는 연차수당 지급

(주)○○○○○○○○은 다음해에 발생할 연차휴가수당을 미리 지급한다는 부대약정서(2021.11.5.)를 12.31.자로 퇴직하는 정년퇴직자에게도 적용하고, 대법원 판결에 따라 고용노동부가 변경한 행정해석에 따라 법적 지급의무가 없어진 정년퇴직자들에게도 연차수당을 지급하기 위하여 정년에 도달한 날이 속하는 해의 다음해 1월 1일을 정년퇴직일로 하고, 정년퇴직일을 근로한 것으로 간주하는 단체협약과 부대합의서(2021.12.28.)를 체결하였으며, 이사회 의결이 필요한 인사규정 개정절차를 거치지 않고 노사합의만을 근거로 퇴직연도 근로에 대한 연차휴가가 발생하지 않는 2023년과 2024년 정년퇴직자 106명에게 1,667일분의 연차수당을 부당지급하였다.

[표 10] 정년퇴직자 당해년도 연차수당 지급내역(2023~2024년)

지급연도	정년퇴직자	지급일	지급일수	정당일수	부당지급일수
계	106명		1,731일	64일	1,667일
2023년	51명	2023.12.31.	825일	22일	803일
2024년	55명	2024.12.31.	906일	42일	864일

 부대약정서 대구메트로환경 노사는 진희와 성실로써 연차수당 지급과 관련하여 다음과 같이 합의한다. 1. 근로기준법 제63조항하 유급휴가에 따라 당해 연도에 발생한 연차에 대해서는 그 해 12월 말까지 연차수당으로 지급한다. 2. 제1호는 2021년 연차 발생분부터 적용한다. 2021년 11월 5일 대구메트로환경 사장 : 김 대 한 (인) 한국연구개발노동조합 위원장 이 광 재 (인) 대구메트로환경노동조합 위원장 이 광 재 (인)	 부대합의서 대구메트로환경 노사는 진희와 성실로써 단체합약 제22조 정년과 관련하여 다음과 같이 합의한다. 1. 직원의 정년은 단체합약 제22조 정년에 관한 규정을 따르며, 폐지일을 근로한 것으로 본다. 2. 제1호와 관련하여 본 합의제정일 이전에 시행된 사항은 이 합의에 의해 시행된 것으로 본다. 2가 라) 본 합의서는 취업규칙, 인사규정 등 제정사항 발생분에 대하여 근로기준법 제44조에 따라 동의한 것으로 본다. 2021년 12월 28일 대구메트로환경 사장 : 김 대 한 (인) 한국연구개발노동조합 위원장 이 광 재 (인) 대구메트로환경노동조합 위원장 이 광 재 (인)
부대약정서(2021.11.5.)	부대합의서(2021.12.28.)

(4) 부서의견

2019년부터 관행적으로 정년퇴직자 포함 모든 근로자에게 연차수당을 선지급하고 있으며, 이를 2021. 11. 5. 노사간 합의로 명문화하였으며, 이후 2021. 12. 28. ‘정년 퇴직일에 근로한 것으로 본다.’는 노사합의를 하였습니다. 정년퇴직자에 대한 연차수당 지급과 당해년의 연차수당 지급문제는 2021. 11. 5. 노사합의에 따라 지급한 것이며, 노사합의는 노조의 동의없이 변경이 불가능한데 노조는 노사합의를 변경하지 않겠다는 입장입니다. 2021. 12. 28. 부대합의서에 대해서는 노조와 협상을 추진하겠습니다.

당해연도 입사한 직원 4명의 연차수당은 취업규칙 제23조 제5항 및 노동부 행정해석(근기68207-620, 2003. 5. 23.)에 따라 계산하여 초과지급액은 환수조치하고, 퇴직 시점에 입사일 기준으로 산정한 휴가일수에 미달하는 경우 그 미달일수를 연차수당으로 정산하겠습니다.

[부서 의견 검토결과]

근로자의 휴식권이 보장될 수 있는 제도로 연차유급휴가제도가 기능하게 하기 위하여 2021. 10. 14. 대법원이 1년간 근로를 마친 후의 연차휴가 발생요건에 대한 해석을 변경하고, 이에 따라 주무관청인 고용노동부도 행정해석을 변경(2021.12.16.)하였음에도, (주)○○○○○○○○은 계속근로자에 대해 휴가발생시점 전에 연차를 선지급하도록 하는 부대약정서(2021.11.5.)를 체결하는 한편, 법원과 주무관청의 명시적 법률 해석을 회피하여 법적 연차휴가 지급의무가 없는 당해연도 정년퇴직자에 대해서도 연차수당을 지급하기 위하여 부대합의서(2021.12.28.)를 체결하였습니다.

이러한 합의의 효력은 별론으로 하더라도 이사회 의결이 필요한 인사규정 개정의 절차를 거치지 않고, 노사합의만을 근거로 그 합의의 유효성을 주장하는 것은 법적 지급의무가 없는 정년퇴직자에게 노사합의라는 수단을 통해 자의적으로 연차수당을 지급하는 것이며, 나아가 주식회사(이사)의 주주에 대한 충실의무를 위반하는 예산낭비 행위라 할 수 있을 것입니다. 이는 모회사인 대구교통공사가 2022년 이후 대법원 판결과 행정해석의 취지에 따라 정년퇴직자에게는 퇴직연도 연차휴가(수당)을 지급하지 않는 것을 감안하면 현재 필수적 필요절차없이 노사합의서만을 근거로 연차휴가제도를 부적정하게 운영하고 있는 상황에 대해 (주)○○○○○○○○은 향후 제도의 취지에 맞게 운영될 수 있도록 보다 적극적으로 대응할 의무가 있습니다.

(5) 조치할 사항

(주)○○○○○○○○은 연도중 입사자에 대한 당해연도 미발생연차수당 과다지급액을 회수조치하고, 근로기준법 제60조의 해석에 관한 2021년의 대법원 판결과 고용노동부 행정해석의 취지에 부합하도록 연차유급휴가(수당) 제도를 운영하기 바랍니다. 또한, 단체협약서(부대합의·약정서 포함)와 취업규칙(인사규정, 보수규정 포함)간의 불일치 상태를 해소할 수 있는 제도적 방안을 마련하고, 연차휴가 계산기간 및 연차수당 지급방법 등 연차휴가제도 운영과 관련한 해석상의 이견이 발생하지 않도록 연차유급휴가제도 운영 전반에 관한 세부방침을 수립·시행하기 바랍니다.

(6) 처분요구사항

(가) (주)○○○○○○○○ 행정상 「시정」, 재정상 「회수」 2,101,540원

(나) (주)○○○○○○○○ 행정상 「경고」